

Einleitung

Der Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebs-Haftpflichtversicherung beinhaltet bereits die Umwelthaftpflichtversicherung für folgende Risiken:

- WHG-Anlagenrisiko für
 - Kleingebinde mit einem Gesamtfassungsvermögen von bis zu 1.000 l/kg, sofern das Einzelgebinde nicht größer als 250 l/kg ist
 - Heizöltank mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000 l
- Abwasseranlagenrisiko für
 - Abwasseranlagen für häusliche Abwässer (Sanitär- und Regenabwässer)
 - einen betrieblichen Öl-, Fett-, Benzin- oder Leichtflüssigkeitsabscheider
 - die Einleitung von Abwässern aus diesen Anlagen in ein Gewässer
- Umweltregressrisiko
- Umweltbasisrisiko

Bei Überschreitung der vorgenannten Mengeschwellen oder Mitversicherung weiterer umweltrelevanter Risiken sind die in diesem Tarif G aufgeführten Prämien anzuwenden.

Unabhängig von der bereits weitgehenden Mitversicherung der umweltrelevanten Risiken im Bereich der Betriebs-Haftpflichtversicherung ist eine umfassende Analyse der vorhandenen Situation und Risiken mit Hilfe der "Risikoanalyse zur Umwelt-Haftpflichtversicherung" im Zuge einer umfassenden Beratung und Risikoerfassung vorzunehmen. Auf Basis dieser Risikoermittlung kann eine Risikoeinstufung in der Regel erfolgen.

Neben der Risikoerfassung in der umfassenden Risikoanalyse ist bei Anlagen, die in der Anlage zur 4. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) aufgeführt und genehmigungspflichtig sind sowie bei Anlagen gem. Anlage 1 und Anlage 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UHG) die Vorlage der entsprechenden Genehmigungsbescheide erforderlich.

Risiken, die nicht im Tarif enthalten sind oder mit "Anfrage" gekennzeichnet sind, erfordern eine Anfrage bei HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat.

Deckungssummen

Die Deckungssummen der Umwelt-Haftpflichtversicherung entsprechen den Deckungssummen der Betriebs-Haftpflichtversicherung.

Die nachfolgenden Konditionen gelten bei der Deckungssumme je Versicherungsfall

- 1.500.000,00 Euro pauschal für Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögensschäden, höchstens 1.500.000,00 Euro je Versicherungsjahr

bzw.

- 3.000.000,00 Euro pauschal für Personen-, Sach- und mitversicherte Vermögensschäden, höchstens 3.000.000,00 Euro je Versicherungsjahr

Deckungssummenbegrenzungen

Die Hauptdeckungssumme wird begrenzt je Versicherungsfall bei

- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles auf 150.000,00 Euro

bzw.

- Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles auf 300.000,00 Euro

einfach maximiert je Versicherungsjahr.

Deckungssummenzuschläge

Erhöhung der Deckungssumme von 3.000.000,00 Euro PSV auf

- 5.000.000,00 Euro PSV, max. 1-fach p.a. 20 %

Höhere Deckungssummen: Anfrage

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung beträgt je Versicherungsfall 10%, maximal 10.000,00 Euro bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Bei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gilt je Störung des Betriebes oder je behördliche Anordnung ebenfalls eine Selbstbeteiligung von 10%, maximal 10.000,00 Euro.

Bei Risiken, die auf Basis der Tarife

- E – Baugewebe
- F – Handels- und sonstige handwerkliche Risiken
- H – Landwirtschaftliche Versicherungen

abgeschlossen werden, gilt ein Höchst-Selbstbehalt von 2.500,00 Euro.

Selbstbeteiligungsnachlässe (nur für Risiken gemäß Tarif F)

Abweichende Selbstbeteiligung	Nachlass
5.000,00 Euro fest je Versicherungsfall	10 %
10.000,00 Euro fest je Versicherungsfall	20 %

Andere Selbstbeteiligungen: Anfrage.

WHG-Anlagen – Risikobaustein 2.1

Prämien

Fassungsvermögen der Anlage bis zu	Wassergefährdungsklasse	Deckungssummen	
		1,5 Mio. Euro PS	3 Mio. Euro PS
1.000 l/kg	0/1	40,00 Euro	46,00 Euro
	2	50,00 Euro	58,00 Euro
	3	76,00 Euro	87,00 Euro
3.000 l/kg	0/1	54,00 Euro	62,00 Euro
	2	67,00 Euro	77,00 Euro
	3	101,00 Euro	116,00 Euro
5.000 l/kg	0/1	64,00 Euro	73,00 Euro
	2	80,00 Euro	92,00 Euro
	3	120,00 Euro	138,00 Euro
10.000 l/kg	0/1	76,00 Euro	87,00 Euro
	2	92,00 Euro	106,00 Euro
	3	138,00 Euro	159,00 Euro
20.000 l/kg	0/1	111,00 Euro	127,00 Euro
	2	139,00 Euro	160,00 Euro
	3	208,00 Euro	239,00 Euro
30.000 l/kg	0/1	158,00 Euro	181,00 Euro
	2	197,00 Euro	227,00 Euro
	3	296,00 Euro	340,00 Euro
40.000 l/kg	0/1	203,00 Euro	233,00 Euro
	2	254,00 Euro	292,00 Euro
	3	381,00 Euro	438,00 Euro
50.000 l/kg	0/1	240,00 Euro	276,00 Euro
	2	300,00 Euro	346,00 Euro
	3	451,00 Euro	519,00 Euro
100.000 l/kg	0/1	315,00 Euro	363,00 Euro
	2	394,00 Euro	454,00 Euro
	3	592,00 Euro	681,00 Euro
200.000 l/kg	0/1	436,00 Euro	501,00 Euro
	2	545,00 Euro	627,00 Euro
	3	818,00 Euro	940,00 Euro
300.000 l/kg	0/1	553,00 Euro	635,00 Euro
	2	691,00 Euro	794,00 Euro
	3	1.036,00 Euro	1.192,00 Euro
500.000 l/kg	0/1	710,00 Euro	817,00 Euro
	2	888,00 Euro	1.022,00 Euro
	3	1.333,00 Euro	1.533,00 Euro
1.000.000 l/kg	0/1	1.386,00 Euro	1.595,00 Euro
	2	1.733,00 Euro	1.993,00 Euro
	3	2.600,00 Euro	2.990,00 Euro
über 1.000.000 l/kg		- Anfrage -	

Angebotsabgabe nur durch HDI
Gerling Firmen und Privat AG,
Bereich VU Firmen/Privat

Abwasser-Anlagen und Einwirkungsrisiken – Risikobaustein 2.4

Prämien

Risiko	Deckungssummen	
	1,5 Mio. Euro PS	3 Mio. Euro PS
Ölabscheider, Benzinabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Fettabscheider	70,00 Euro	80,00 Euro

Andere Abwasseranlagen	Deckungssummen	
	1,5 Mio. Euro PS	3 Mio. Euro PS
Fassungsvermögen bis		
1.000 l	74,00 Euro	85,00 Euro
3.000 l	99,00 Euro	114,00 Euro
5.000 l	117,00 Euro	134,00 Euro
10.000 l	135,00 Euro	155,00 Euro
20.000 l	203,00 Euro	234,00 Euro
30.000 l	289,00 Euro	332,00 Euro
40.000 l	372,00 Euro	428,00 Euro
50.000 l	441,00 Euro	507,00 Euro
100.000 l	579,00 Euro	666,00 Euro
200.000 l	800,00 Euro	920,00 Euro
300.000 l	1.014,00 Euro	1.166,00 Euro
500.000 l	1.303,00 Euro	1.499,00 Euro
über 500.000 l	- Anfrage Zentrale -	

Angebotsabgabe nur durch HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat

Einwirkungsrisiko	Tarifizierung je Betriebsstätte			
	Einleitung erfolgt in			
Einleitungsmenge in	Kanalisation		Gewässer/Vorfluter	
	Deckungssummen		Deckungssummen	
	1,5 Mio. Euro PS	3 Mio. Euro PS	1,5 Mio. Euro PS	3 Mio. Euro PS
je Tag bis zu				
5 cbm	231,00 Euro	266,00 Euro	385,00 Euro	443,00 Euro
10 cbm	277,00 Euro	319,00 Euro	463,00 Euro	532,00 Euro
25 cbm	370,00 Euro	425,00 Euro	617,00 Euro	710,00 Euro
50 cbm	463,00 Euro	532,00 Euro	771,00 Euro	887,00 Euro
100 cbm	555,00 Euro	639,00 Euro	925,00 Euro	1.064,00 Euro
200 cbm	694,00 Euro	798,00 Euro	1.157,00 Euro	1.331,00 Euro
über 200 cbm	- Anfrage Zentrale -		- Anfrage Zentrale -	
in Abhängigkeit von der Art der Abwässer sind die vorgenannten Prämien mit folgenden Faktoren zu multiplizieren:				
Kühlabwässer				0,25
Abwässer mit Feststoffen (Schwebestoffe)				1,00
Abwässer mit Chemikalien geringer Schädlichkeit				1,25
Abwässer mit Chemikalien mittlerer Schädlichkeit				1,50

Angebotsabgabe nur durch HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat

Angebotsabgabe nur durch HDI Gerling Firmen und Privat AG, Bereich VU Firmen/Privat

Besondere Hinweise für Underwriting

Deckungsvorsorgefreie UmweltHG-Anlagen – Risikobaustein 2.2

sonstige deklarierungspflichtige Anlagen – Prämien Risikobaustein 2.3

Deckungsvorsorgepflichtige UmweltHG-Anlagen – Risikobaustein 2.5

Durch die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Änderungen der Anlage zur "Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes" (4. BImSchV) - letzte Änderung 23.12.2004 - und des "Umwelthaftungsgesetzes" (UHG) - letzte Änderung 19.7.2002 - sind diese Rechtsgrundlagen in einigen wesentlichen Punkten nicht mehr aufeinander aufbauend.

Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Anlagen vom UHG erfasst sind, obwohl diese nicht oder erst ab einer höheren Mengenschwelle in der Anlage zur 4. BImSchV aufgeführt werden.

Andererseits sind eine Vielzahl der in Spalte 1 der 4. BImSchV aufgelisteten Anlagen nicht vom UHG erfasst.

Aufgrund der hierdurch in Teilbereichen problematischen Einstufung der Anlagen nach den unterschiedlichen gesetzlichen Haftungsgrundlagen ist in der jüngsten Vergangenheit vermehrt festzustellen, dass die Genehmigungsbehörden in den Genehmigungsbescheiden nur eine allgemein gehaltene Genehmigung zum Betrieb der Anlagen erteilen. Eine konkrete Einstufung der Anlage nach 4. BImSchV unter der Berücksichtigung der Klassifizierung nach dem Umwelthaftungsgesetz und evtl. noch weitergehenden Anordnungen nach der 12. BImSchV (Störfallverordnung) fehlen dagegen.

Wir haben versucht, in der beigefügten Prämientabelle für die einzelnen Anlagen Klassifizierung der Anlagen nach den einzelnen Risikobausteinen unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage vorzunehmen.

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die abschließende Einstufung der Anlagen ausschließlich dem Versicherungsnehmer obliegt.

Prämien

Die in der Anlage angegebenen Prämien für die Risiken gemäß den Risikobausteinen 2.2, 2.3 und 2.5 beziehen sich auf eine Vertragsdeckungssumme in Höhe von 3.000.000,00 Euro, max. 1-fach p.a.; bei Reduzierung auf 1.500.000,00 Euro, max. 1-fach p.a. verringert sich die Prämie um 13 %; die absolute Mindestprämie je Anlage beträgt 600,00 Euro, s. aber Ziff. 9.